

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51061015320238240930

ID Comunicacao: 703199071

Data Disponibilizacao: 2026-08-21

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5106101-53.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: DELIA MARIA MARTINS</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ALLAN BATISTA SCHERER (OAB SC069346)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ALTEREDO GUILHERME SANTOS DE SA (OAB SC070161)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>DELIA MARIA MARTINS apresentou impugna¸ão à penhora (Evento 105), com pedido de tutela de urgência, sustentando: (i) o cabimento da via por simples peti¸ão (art. 917, § 1º, do CPC); (ii) a impossibilidade de penhora da propriedade integral do veículo HYUNDAI/HB20 1.6M COMFORT, placa OKF-3004, RENAVAM 01006661635, por se encontrar gravado com aliena¸ão fiduciária em favor do Banco BV; (iii) a nulidade da constri¸ão por ter sido formalizada antes de sua cita¸ão; e, subsidiariamente, (iv) a limita¸ão da constri¸ão aos direitos aquisitivos. Intimada, a exequente CRESOL LITORAL manifestou concordância parcial, apenas quanto à adequa¸ão da modalidade de constri¸ão, requerendo a preserva¸ão da persecu¸ão sobre os direitos aquisitivos (Evento 108).</p>

<p>É o relatório. Decido.</p>

<p>Da rejei¸ão da impenhorabilidade.</p>

<p>A pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade dos direitos patrimoniais vinculados ao veículo

não merece acolhida. A alienação fiduciária opera o desdobramento da relação dominial: enquanto vigente a garantia, a instituição financeira conserva a propriedade resolúvel (art. 1.361 do Código Civil), ao passo que a devedora fiduciante mantém a posse direta e os direitos aquisitivos decorrentes do contrato, os quais possuem natureza expressa e integram o seu patrimônio, respondendo pelas obrigações por ela assumidas (art. 789 do CPC).

Justamente por isso, o art. 835, XII, do CPC arrola, entre os bens penhoráveis, os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. O gravame fiduciário, portanto, não torna o patrimônio da executada imune à execução; apenas impede a correta identificação do objeto da constrição, que não pode recair sobre a propriedade fiduciária do terceiro credor, mas sobre os direitos de natureza econômica titularizados pela devedora.

A própria executada reconhece essa possibilidade ao formular pedido subsidiário nesse sentido, o que evidencia a inexistência de impenhorabilidade a ser declarada.

ANTE O EXPOSTO:

1) Acolho parcialmente o pedido de impenhorabilidade não somente para que reconhecer que a quitação da alienação fiduciária a penhora recai sobre os direitos creditícios do veículo.

2) Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação da parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).

3) Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos.

<section>

</section>

<section>

<p></p>

<hr>

<p></p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>